

1500242-70.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500242-70.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500242-70.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026711/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 22718491 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 134/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2026711 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2026711 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 134/22/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO ELIARDO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

FRANCISCO ELIARDO DE OLIVEIRA qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigo 330, na forma do artigo 69, "caput", ambos do Código Penal, porque no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, na Rua Antônio Pedroso Pinto, nº 409, Jardim Peabiru, nesta cidade e comarca, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local, FRANCISCO ELIARDO DE OLIVEIRA trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 02 (dois) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1393,97 gramas, 01 (um) tijolo da mesma droga, com peso líquido aproximado de 512,21 gramas, e 01 (uma) porção de igual substância, pesando 40,99 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 17/20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, FRANCISCO trazia consigo entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas.

Policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, quando avistaram FRANCISCO. Ao notar a presença da viatura policial, o denunciado acelerou os passos e conversou com uma mulher, que caminhava em sentido oposto, tentando disfarçar a sua conduta.

Diante da atitude suspeita de FRANCISCO, que também posicionava as mãos dentro da blusa, os policiais decidiram fazer a abordagem. Assim, os agentes policiais determinaram que FRANCISCO levantasse as mãos, exibindo o que havia no interior da blusa. No entanto, o denunciado desobedeceu à ordem e empreendeu fuga.

FRANCISCO foi perseguido e detido pelos policiais, que tiveram que utilizar força física moderada para retirar suas mãos do interior da blusa, oportunidade em que foi localizada uma sacola, dentro da qual havia dois tijolos de maconha.

Na mesma sacola, também havia duas outras menores, contendo outro tijolo e uma porção da mesma substância.

FRANCISCO admitiu aos milicianos que a droga encontrada seria fracionada por ele e preparada para a venda, sobrevivendo sua prisão em flagrante.

Distribuído o auto de prisão em flagrante delito, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 41/42).

Em 15/09/2022 o MP ofereceu denúncia em desfavor do acusado (fls. 110/112).

O réu foi notificado (fls. 128) e apresentou resposta à acusação (fls. 139/140).

A denúncia foi recebida (fls. 142) e o réu citado (fls. 154).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 163).

Em memoriais orais, o MP pugnou pela procedência da ação com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 163).

Já a defesa, em alegações finais escritas, requereu a absolvição do acusado em relação ao delito de desobediência, com fundamento no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei de drogas e afixação do regime inicial aberto (fls. 164/171).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e desobediência.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); o boletim de ocorrência (fls. 11/13); o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); o laudo de constatação (fls. 17/20); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 96/98); o laudo pericial (fls. 99/102); o relatório (fls. 104/105); o depoimento das testemunhas, e a confissão parcial do acusado.

Interrogado em juízo o réu afirmou que pegou o entorpecente para entregar em um lugar. Relatou que em nenhum momento correu e que quando foi abordado parou mediante a ordem dos policiais. Informou que nunca traficou ou vendeu drogas e que iria, apenas, levar o entorpecente e receberia a quantia de R\$ 300,00. Afirmou que estava trabalhando no ferro velho e ganhava aproximadamente R\$ 250,00 por semana. Informou que sabia que havia droga no pacote que iria levar e que somente aceitou fazer isso pois estava passando por necessidades. Relatou que não tem outras passagens criminais. Afirmou que veio, juntamente com sua esposa e dois filhos, do Ceará e que estava aqui nesta cidade há aproximadamente 04 (quatro) meses (essência do depoimento de fls. 163).

A testemunha EMERCI APARECIDA SEBASTIÃO, PM, relatou que estavam em patrulhamento pela avenida próxima aos prédios do Cachoeirinha. Afirmou que era uma noite que estavam com bastante neblina e com poucas pessoas pela rua momento em que avistaram o acusado caminhando com as mãos a frente do corpo que ao perceber a aproximação da viatura tentou iniciar uma conversa com uma senhora que vinha caminhando em sentido oposto. Todavia, essa senhora deu sinais de que não conhecia o acusado. Continuaram aproximando a viatura, momento em que o acusado apertou o passo em direção a esta senhora o que motivou a sua abordagem. Durante a abordagem solicitou ao acusado para que tirasse as mãos de baixo da blusa, entretanto ele tentou empreender fuga, mas foi contido, momento em que caiu de sua blusa uma sacola contendo entorpecentes. Indagado, ele afirmou que teria adquirido de uma pessoa em um carro branco e que faria a venda da maconha (essência do depoimento de fls. 163).

Tem-se assim que o réu confessou parcialmente os fatos, afirmando que aceitara a empreitada criminosa de levar o entorpecente até um lugar estabelecido sendo que receberia por isso o valor de R\$ 300,00. Todavia, nego ter desobedecido a ordem emanada pelos policiais militares.

A testemunha ouvida em juízo, relatou que estavam em patrulhamento preventivo momento em que avistaram o acusado caminhando pela via, sendo que ao perceber a aproximação da viatura ele tentou iniciar uma conversa com um transeunte que passava pelo local, sem sucesso todavia o que fez com que ele aumentasse o passo em sentido oposto. Diante deste cenário, resolveram realizar a abordagem, entretanto o acusado tentou empreender fuga desobedecendo a ordem de parar emanada. Durante a abordagem caiu um saco que estava embaixo da blusa do réu contendo entorpecentes. Indagado, o mesmo afirmou que a droga era destinada à venda.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática dos delitos descritos na inicial.

A policial militar ouvida em juízo prestou depoimento firme e harmônico que se coaduna com as demais provas produzidas nos autos.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado.

Ademais, o réu confessou que teria "apenas" pegado o entorpecente a fim de levá-lo ao local combinado, fato que, por si só, já configura o delito de tráfico.

Além disso, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98 resultou positivo para maconha.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

O depoimento da policial é coerente. A quantidade de droga apreendida e a forma do seu acondicionamento é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa

juventude e com suas famílias.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

Do mesmo modo, evidente nos autos a prática do delito de desobediência que se deu em momento anterior a constatação da traficância, uma vez que, logo no início da abordagem a policial solicitou que o acusado retirasse as mão de baixo da blusa oportunidade em que ele desobedeceu a ordem emanada e tentou empreender fuga sendo, todavia detido e, posteriormente, localizada a droga que escondia em sua vestimenta.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar a pena.

A) Do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06:

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade e a quantidade de entorpecentes (02 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1393,97 gramas, 01 tijolo da mesma droga, com peso líquido aproximado de 512,21 gramas, e 01 porção de igual substância, pesando 40,99 gramas), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Em razão da confissão espontânea, reduzo a pena ao patamar mínimo, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecente demonstra, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que

envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de

forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

B) Do delito previsto no artigo 330, do Código Penal:

O acusado é primário (fls. 34). Assim, pelo fato das circunstâncias judiciais não lhe serem desfavoráveis, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, ou seja em 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes nem atenuantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Para início do cumprimento de pena, fixo o regime aberto.

Por força do concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal a pena de reclusão deverá ser primeiramente executada.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal; e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR FRANCISCO ELIARDO DE OLIVEIRA, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06; e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 330 do Código Penal.

Não possuindo o bem apreendido a fls. 14/15 qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

Botucatu, 04 de outubro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA